

본 계약은 ㈜스마트로지스 (이하 "갑") (사업자번호: 211-86-XXXXX, 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터))와 ㈜코드브릿지 (이하 "을") (사업자번호: 120-81-XXXXX, 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20 (삼평동, 미래에셋벤처타워)) 간에 "갑"이 의뢰하는 "SmartLogis" WMS (창고 관리 시스템) 소프트웨어(이하 "본 소프트웨어")의 개발 용역 및 이에 따른 결과물의 권리 귀속에 관하여 다음과 같이 합의한다.

제 1 조 (목적) "을"은 "갑"이 제시하고 상호 합의한 요구사항 명세서(이하 "명세서", [별첨 1])에 따라 "본 소프트웨어"를 개발하여 "갑"에게 공급 및 설치하고, 해당 "본 소프트웨어"의 완성물에 대한 저작권재산권 일체를 "갑"에게 양도하며, "갑"은 이에 대한 대가를 "을"에게 지급함을 목적으로 한다.

제 2 조 (개발 용역의 범위) "을"이 수행할 개발 용역의 범위는 다음 각 호와 같다.

1. "명세서"에 기술된 기능의 설계, 개발 및 구현
2. "본 소프트웨어"의 테스트 및 디버깅
3. "본 소프트웨어"를 "갑"이 지정한 서버 환경에 설치(Deploy)
4. "갑"의 운영인력에 대한 교육 및 운영 매뉴얼 제공

제 3 조 (용역 대금 및 지급방법)

1. "갑"은 "을"에게 본 계약에 따른 용역 대금으로 총 금 일억 오천만원정 (₩150,000,000) (부가가치세 별도)을 지급한다.
2. 용역 대금은 다음과 같이 분할하여 지급한다. 가. (선금금): 계약 체결 후 7일 이내, 총 대금의 30% (금 사천 오백만원정 (₩45,000,000)) 나. (중도금): "을"이 "본 소프트웨어"의 베타 버전을 "갑"에게 시연하고, "갑"이 중간 검수에 합격시킨 후 7일 이내, 총 대금의 40% (금 육천만원정 (₩60,000,000)) 다. (잔금): 제 5 조에 따른 "본 소프트웨어"의 최종 검수 완료 및 인수 확인서 발급 후 7일 이내, 총 대금의 30% (금 사천 오백만원정 (₩45,000,000))
3. "을"은 각 대금의 지급 기일 3 영업일 전까지 "갑"에게 적법한 세금계산서를 발행하여 청구해야 한다.

제 4 조 (개발 기간 및 일정)

1. "을"은 본 계약 체결일로부터 총 6개월 이내 (2025년 03월 01일 ~ 2025년 08월 31일)에 "본 소프트웨어"의 개발을 완료하고 "갑"의 최종 검수를 요청해야 한다.
2. "갑"의 요구로 "명세서"의 내용이 중대하게 변경되어 개발 일정의 조정이 필요한 경우, 양 당사자는 서면으로 합의하여 개발 기간을 연장할 수 있다. 이 경우 추가 비용이 발생할 수 있으며, 이는 별도 합의에 따른다.

3. 천재지변, 전염병, 기타 불가항력적인 사유로 인해 개발이 지연되는 경우, "을"은 "갑"에게 즉시 통지하고 기간 연장을 요청할 수 있다.

제 5 조 (검수 및 인수)

1. "을"은 "본 소프트웨어" 개발을 완료한 때 "갑"에게 서면으로 최종 검수를 요청해야 한다.
2. "갑"은 "을"의 검수 요청일로부터 10 영업일 이내에 "명세서"를 기준으로 "본 소프트웨어"의 기능 및 성능을 검수해야 한다.
3. 검수 결과 하자가 발견된 경우, "갑"은 "을"에게 즉시 시정을 요구해야 하며, "을"은 자신의 비용으로 10 영업일 이내에 하자를 보수하고 재검수를 요청해야 한다.
4. "갑"이 정당한 사유 없이 제 2 항의 기간 내에 검수 결과를 통지하지 않거나, 제 3 항의 시정 요구 이후 재검수를 진행하지 않는 경우, "본 소프트웨어"는 검수에 합격한 것으로 간주된다.
5. 검수에 최종 합격한 경우, "갑"은 "을"에게 인수 확인서를 발급해야 하며, 이 시점에 "본 소프트웨어"가 "갑"에게 인도된 것으로 본다.

제 6 조 (인력 투입 및 관리)

1. "을"은 본 용역을 수행하기에 충분한 기술과 경험을 보유한 인력(이하 "개발 인력")을 투입하여야 한다.
2. "을"은 "개발 인력"의 사용자로서 근로기준법, 산업안전보건법 등 관련 법령상의 모든 책임을 부담하며, "개발 인력"의 행위에 대하여 "갑"에게 책임을 진다.
3. "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이 "개발 인력"을 임의로 교체할 수 없다. 단, "을" 소속 직원의 퇴사 등 불가피한 사유가 발생한 경우, "을"은 "갑"에게 즉시 통지하고 동등하거나 그 이상의 자격을 갖춘 인력으로 대체하여야 한다.
4. "갑"은 "을"의 "개발 인력"이 용역 수행에 현저히 부적합하다고 판단되는 경우 "을"에게 서면으로 교체를 요청할 수 있으며, "을"은 정당한 사유가 없는 한 10 영업일 이내에 이에 응해야 한다.

제 7 조 (저작권재산권의 귀속 및 양도)

1. "을"이 본 계약에 따라 개발하여 "갑"에게 인도한 "본 소프트웨어"의 완성물(소스 코드, 목적 코드, 관련 문서 일체 포함)에 대한 저작권(저작권법 제 10 조에 명시된 복제권, 공연권, 공중송신권, 전시권, 배포권, 대여권, 2 차적저작물작성권 등을 포함한 일체의 권리)은 "갑"이 제 3 조의 용역 대금 전액을 "을"에게 지급 완료한 시점에 "을"로부터 "갑"에게 전부 양도된 것으로 본다.
2. "을"은 제 1 항에 따라 "갑"에게 양도된 "본 소프트웨어"에 대하여 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 행사하지 아니하기로 한다.
3. 제 1 항의 규정에도 불구하고, "을"이 "본 소프트웨어"의 개발 과정에서 사용한 "을" 소유의 기존 저작물, 모듈, 프레임워크, 라이브러리 또는 제 3 자로부터 라이선스를 받은 구성요소(이하 "배경 기술")가 "본 소프트웨어"에 포함된 경우, 해당 "배경

기술"에 대한 저작권 및 기타 지적재산권은 "을"에게(또는 해당 제 3 자에게) 유보되며 "갑"에게 양도되지 않는다.

4. "갑"은 "본 소프트웨어"를 본 계약상의 목적 내에서 이용하는 범위 내에서만 "배경 기술"에 대한 비독점적이고 영구적인 사용권을 가진다. "을"은 "본 소프트웨어"에 포함된 "배경 기술"의 구체적인 목록이나 라이선스 조건을 "갑"에게 별도로 고지하거나 식별하여 제공할 의무를 부담하지 않는다.
5. "을"은 "본 소프트웨어"가 제 3 자의 지적재산권을 침해하지 않음을 보증한다. 단, "갑"이 제공한 자료나 "갑"의 지시에 따라 구현된 부분으로 인한 침해는 예외로 한다.

제 8 조 (하자보수)

1. "을"은 제 5 조에 따른 "갑"의 최종 검수 완료일로부터 12 개월간 "본 소프트웨어"의 하자에 대해 무상으로 보수할 책임을 진다.
2. 본 조에서 "하자"라 함은 "본 소프트웨어"가 "명세서"의 내용과 일치하지 않거나 기능상 오류(Bug)가 발생하는 것을 의미하며, "명세서"에 포함되지 않은 기능의 추가, "갑"의 운영 환경 변경으로 인한 수정, 또는 "갑"의 사양 변경 요청은 하자에 포함되지 않는다.
3. "갑"은 하자 발생 시 "을"에게 서면(전자우편 포함)으로 통지하며, "을"은 통지 접수 후 2 영업일 이내에 처리 계획을 회신하고 합의된 일정 내에 보수를 완료해야 한다.
4. 무상 하자보수 기간이 종료된 후의 유지보수(업데이트, 기술 지원 등)에 대해서는 "갑"과 "을"이 별도의 유상 유지보수 계약을 체결하여 정한다.

제 9 조 (손해배상 및 책임 제한)

1. "을"의 귀책사유로 "본 소프트웨어"의 인도가 제 4 조의 개발 기간보다 지연되는 경우, "을"은 지체일수 1 일당 제 3 조 제 1 항에 명시된 총 계약금액의 1/1,000 (0.1%)에 해당하는 지체상금을 "갑"에게 지급한다. 단, 지체상금의 총액은 계약금액의 10%를 초과할 수 없다.
2. "을"의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 "갑"에게 직접 손해가 발생한 경우, "을"의 배상 책임은 본 계약에 따라 "갑"이 "을"에게 실제 지급한 총 용역 대금을 한도로 한다.
3. 어떠한 경우에도 "을"은 "본 소프트웨어"의 사용 또는 사용 불능, 또는 "본 소프트웨어"의 하자로 인하여 "갑" 또는 제 3 자에게 발생한 모든 간접적, 특별, 결과적, 징벌적 손해 (데이터의 손실, 영업 기회의 상실, 예상 이익의 상실, 대체 소프트웨어 조달 비용 등을 포함)에 대해, "을"이 사전에 그 가능성을 통지받았는지 여부와 관계없이 책임을 지지 않는다.
4. 제 7 조 제 5 항을 위반하여 "을"이 제 3 자의 지적재산권을 침해함으로써 "갑"에게 손해가 발생한 경우, 제 2 항 및 제 3 항의 책임 제한 규정은 적용되지 아니하며, "을"은 자신의 책임과 비용으로 "갑"을 면책시켜야 한다.

제 10 조 (계약의 해지)

1. "갑"과 "을"은 상대방이 본 계약의 중대한 조항을 위반하고, 14 일 이상의 기간을 정하여 서면으로 시정을 요구하였음에도 이를 시정하지 아니하는 경우 본 계약을 해지할 수 있다.
2. "갑" 또는 "을"에게 파산, 회생절차 개시, 지급불능, 어음부도 등 계약을 유지하기 어려운 중대한 사유가 발생한 경우, 상대방은 별도의 최고 없이 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.
3. 계약이 해지되는 경우, "을"은 해지 시점까지 "갑"으로부터 지급받은 대금에 상응하는 개발 산출물(소스 코드 포함)을 "갑"에게 즉시 이전해야 하며, "갑"은 "을"이 기 수행한 부분에 대한 대가를 정산할 의무가 있다.
4. 계약 해지는 손해배상 청구에 영향을 미치지 아니한다.

제 11 조 (비밀유지)

1. "갑"과 "을"(이하 "수신 당사자")은 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 알게 된 상대방(이하 "공개 당사자")의 경영 정보, 기술 정보, 고객 정보, "본 소프트웨어"의 소스 코드 및 관련 문서 등 일체의 비밀정보를 "공개 당사자"의 사전 서면 동의 없이 제 3 자에게 누설하거나 본 계약의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.
2. 본 조의 비밀유지 의무는 계약 종료 후 3 년간 유효하게 존속한다.

제 12 조 (준거법 및 분쟁 해결)

1. 본 계약은 대한민국 법률에 따라 해석된다.
2. 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁, 논쟁 또는 청구는 원칙적으로 상호 협의하여 해결하되, 협의가 30 일 이내에 이루어지지 않는 경우의 사례와 같이 싱가포르 국제 중재 센터(SIAC)의 중재 규칙에 따라 싱가포르에서 영어로 진행되는 중재를 통해 최종적으로 해결한다. 중재 판정은 최종적이며 양 당사자를 구속한다.
3. 제 2 항의 규정에도 불구하고, 제 7 조 3 항 및 4 항에 따른 "배경 기술"의 범위나 라이선스에 대한 분쟁은 "을"의 본점 소재지 관할 지방법원을 제 1 심 전속관할법원으로 하여 소송으로 해결한다.

제 13 조 (계약의 해석 및 기타)

1. 본 계약에서 명시되지 않은 사항은 상호 협의하여 정하며, 협의가 이루어지지 않는 경우 관련 법령 및 소프트웨어 개발 용역 업계의 상관례에 따른다.
2. 양 당사자는 본 계약의 이행에 있어 신의성실의 원칙을 준수한다. 이와 관련하여, "갑"은 "을"이 "본 소프트웨어"의 안정적 운영 및 최신 기술 동향 반영을 위해 "명세서"에 포함되지 않은 사소한 기능 변경(UI/UX 개선 등), 또는 제 8 조에 명시된 하자보수 범위를 초과하는 기술 지원 정책의 변경을 합리적인 범위 내에서 수시로 적용할 수 있는 재량권을 가짐을 인정한다. 이러한 변경 사항은 "을"의 기술 지원 정책 웹페이지에 고지하는 것으로 그 효력이 발생하며, "갑"은 본 계약의 목적 달성에 지장을 주지 않는 한 이에 대해 이의를 제기하지 않는다.

3. 본 계약의 [별첨 1] "명세서"는 본 계약의 일부로서 동일한 효력을 가진다.
4. 본 계약의 내용을 수정하거나 변경하고자 하는 경우에는 양 당사자의 정당한 대표자가 서명 또는 기명날인한 서면 합의에 의해서만 가능하다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약 당사자들은 위와 같이 합의하고, 본 계약서 2 부를 작성하여 각각 서명 또는 기명날인 후 각 1 부씩 보관한다.

2025 년 03 월 01 일

"갑" (발주자) 상호: (주)스마트로지스 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 152 (역삼동, 강남파이낸스센터) 대표이사: 김철수 (인)

"을" (개발사) 상호: (주)코드브릿지 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20 (삼평동, 미래에셋벤처타워) 대표이사: 박영희 (인)